

AS/11-142/2-10
18.12.2016

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariuslara**

Vətəndaşların müraciətlərinin araşdırılması zamanı (Bakı şəhərinin 22, 54, Gəncə şəhərinin 1, habelə 4 və 5 sayılı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzlərində yerləşən notariat kontorlarında) qanunvericiliyin tələbləri pozulmaqla notariat hərəkətlərinin aparılması hallarına rast gəlinmişdir.

Belə ki, etibarnamə üzrə səlahiyyətlərə xitam verilməsi və vərəsəlik işinin açılması barədə müvafiq məlumatların "Elektron notariat" informasiya sistemində yerləşdirilməsinə baxmayaraq, ətraflı araşdırma aparılmadan sözügedən notariat kontorlarında qüvvədən düşmüş etibarnamə əsasında etibar edilmiş başqasına etibar etmə qaydasında etibarnamə təsdiq edilmiş, və təkrar vərəsəlik işi açılaraq digər vərəsəyə vərəsəlik şəhadətnaməsi verilmişdir.

Bununla da notariuslar vətəndaşlara ziyan dəyməsinə və haqlı narazılığın yaranmasına səbəb olmuşlar.

Bildirilir ki, "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinin tələbinə görə əqd nümayəndə tərəfindən aparıldıqda notarius onun səlahiyyətini yoxlamalıdır.

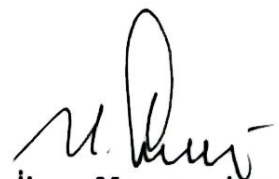
Həmçinin, "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 13-cü və 19-cu hissələrinə uyğun olaraq notarius hər iş günü ərzində aparılmış notariat hərəkətləri barədə məlumatları "Elektron notariat" informasiya sistemində daxil etməli və bu sistemdən istifadə etməklə etibarnamələrin və vəsiyyətnamələrin təsdiqi və ya ləğv edilməsi, habelə vərəsəlik işinin açılıb-açılmaması, mülkiyyət və vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilib-verilməməsi barədə müvafiq məlumatları yoxlamalıdır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 365.1.3-cü və 366.4-cü maddələrinə əsasən etibarnamə vermiş şəxs tərəfindən onun ləğv edilməsi etibarnamənin xitamına səbəb olur və bununla bağlı etibar edilmiş başqasına etibar etmə qüvvədən düşür.

Qeyd olunur ki, qanunvericiliyin göstərilən tələblərinin icrasına diqqətin cəlb edilməsi üçün 22.07.2016-ci il tarixdə notariat kontorlarına tövsiyə məktubu göndərilmişdir.

Göstərilənlərə əsasən, belə hallara yol verilməməsi ciddi tapşırıqlıdır.

**Qeydiyyat və notariat baş
idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri**


İlqar Məmmədov

